

4

공사안전보건대장 적정성 검토 미 실시

1. 업무개요

○○지역본부 ♠♠지사 등 2개 지사에서는 “♡♡지구 배수개선사업” 등 2개 사업을 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
○○	♠♠	♡♡ (배수개선)	(주)**콘 (이**)	2022.11.29.	3,166,089	2025.12.30.	
"	●●●●	◆◆ (소규모농촌용수개발)	***이앤티(주) (이**)	2021.05.10.	4,931,502	2024.12.31.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
♡♡	70.5	○ 배 수 장 : 1개소 Q=19.0m ³ /s (ø1,500mm×400kW×3대, ø900mm×150kW×2대)	9,661
◆◆	33.6	○ ◆◆지 : 제당 L=124.0m, H=27.0m 물넘이 L=11.0m, 방수로 L=115.0m 복통 D=1.5m, L=144.0m, 사통 설치 1식 이설도로 1조 L=250.0m, 용수로 1조 L=2,920m	7,410

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 따라 건설공사 발주자는 공사금액이 50억 원 이상인 건설공사의 경우 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공단계에서 조치하여야 하고

건설공사 시공단계에서는 발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건대장을 제공하고 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을

위한 공사안전보건대장을 작성하게 하여 그 이행 여부를 확인하여야 하며

안전보건 분야의 전문가⁶⁾에게 대장에 기재된 내용의 적정성 등을 확인받도록 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 공사금액이 50억 원 이상인 건설공사의 경우에는 수급인에게 공사안전보건대장을 작성하게 하고 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」⁷⁾에 따라 안전보건 전문가에게 적정성 등을 확인받도록 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지역본부 ♠♠지사 등 2개 지사에서 시행하고 있는 “♡♡지구 배수개선사업” 등 2개 현장에서는 공사안전보건대장을 작성 한 후 안전보건 전문가에게 적정성 검토를 받지 않은 사실이 있다.

[표 3] 공사안전보건대장 적정성 검토 미실시 현황

본부명	지사명	사업명	지구명	공사안전보건대장		비고
				작성여부	적정성 검토	
○○	♠♠	수리시설개보수	♡♡	작성	미실시	
"	●●●●	소규모농촌용수개발	◆◆	작성	미실시	

자료: 지구별 확인서 자료 재구성

그 결과 공사감독원은 수급인이 공사안전보건대장에 따른 유해·위험요인 및 감소대책 등의 안전보건 조치 등을 이행하였는지 여부를 확인하지 아니하여 산업 재해가 발생할 우려가 있으며, 관련법에 따라 과태료⁸⁾를 부과 받을 수 있다.

6) 제2조(정의) “전문가”란 발주자의 산업재해 예방 조치를 지도·조언하기 위해 발주자가 지정 또는 선임한 자를 말한다. 제4조(전문가의 지정 등) ① 발주자는 소속 임직원을 지정하여 법 제67조제1항 각 호에 따른 안전보건대장의 작성 및 확인 등의 업무를 수행하게 하여야 한다. 다만, 발주자의 소속 임직원이 업무를 수행하기 어려운 경우 다음 각 호에 해당하는 전문가를 선임하여 업무를 수행하게 할 수 있다.

1. 법 제143조제1항에 따른 산업안전지도사(건설안전 분야에 한한다) 및 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기술사
2. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 3년 이상의 실무경력이 있는 사람
3. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람

7) 고용노동부 고시 제2020-22호, 2020. 1. 15. 제정 [시행 2020. 1. 16.]

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 송근우, 김현상

6. 조치할 사항 : 시정

사 장(♠♠지사장, ●●●●지사장)은 「산업안전보건법」 제67조에 따라 유해·위험요인 및 감소대책 등의 안전보건 조치 등이 포함된 공사안전보건대장을 안전보건 전문가에게 조속히 적정성 검토를 받을 수 있도록 조치하시기 바랍니다.
(시정)

8) 「산업안전보건법」 시행령 제119조(과태료의 부과기준) [별표 35] 누. 법 제67조제2항을 위반하여 안전보건 분야의 전문가에게 같은 조 제1항 각 호에 따른 안전보건대장에 기재된 내용의 적정성 등을 확인받지 않은 경우 : 과태료 1,000만원